



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Filomena Albano	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74972 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente

TRA

Parte_1, nato a Roma, il 27.01.1963 C.F. *C.F._1* rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Patrizia Tripodi, come da procura in atti;

ricorrente

E

Controparte_1, nata a Roma il 11/12/1967 (*CodiceFiscale_2*), rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Astorino, come da procura in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI

All'udienza del 14.04.2021 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1* premesso che, in data 10.06.1990, contraeva in Roma matrimonio concordatario (con atto 648 parte II serie A02 anno 1990) e dall'unione sono nati i due figli *Per_1* (1992) e *Per_2* (1997), entrambi maggiorenni; con sentenza n. 7517/2017 del 13.04.2017 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale tra i coniugi, in forza della quale la casa familiare veniva assegnata alla moglie, con la quale conviveva la figlia *Per_2* non ancora economicamente autonoma; il padre si obbligava al mantenimento della moglie con € 500,00 mensili, e della figlia con € 200 oltre il

70% delle spese straordinarie; tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendo mai ripresa la convivenza né ricostituita la comunione materiale e spirituale, di revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie e della figlia, divenuta nelle more indipendente.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestava la fondatezza e l'ammissibilità delle avverse ulteriori domande chiedendo il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di € 500 in quanto priva di adeguati e sufficienti redditi propri, il pagamento di € 100 per *Per_2* non ancora del tutto autonoma, l'assegnazione della casa coniugale.

All'udienza presidenziale del 09.04.2019 comparivano personalmente le parti e il Presidente adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, revocava l'assegno per *Per_2* e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.

Acquisita la documentazione prodotta, il g.i. riteneva non determinanti le ulteriori richieste istruttorie e invitava le parti a precisare le conclusioni.

Alla udienza del 14.04.2021, viste le note di trattazione scritta, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Cessazione effetti civili del matrimonio

Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di un titolo definitivo e a far data dal 2016, allorché comparivano all'udienza presidenziale del giudizio di separazione e venivano autorizzate a vivere separate. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b della legge n. 898/70, il tribunale, con la sentenza non definitiva n. 3975 del 24.02.2020, ha già dichiarato definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare

I figli: assegnazione della casa e assegno di mantenimento

I due figli delle parti sono entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi.

Con ordinanza presidenziale era già stato revocato l'assegno paterno per la figlia *Per_2* revoca che si conferma in questa sede.

Nonostante siano venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare, stante l'autonomia di entrambi i figli, conviventi con la madre, il sig. *Pt_1* proprietario della casa, ha chiesto espressamente la conferma della assegnazione alla moglie. La dichiarazione va interpretata nel senso di rinuncia alla richiesta di revoca dell'assegnazione, di cui il Tribunale prende atto.

Assegno divorzile

La controversia verte sulla domanda di riconoscimento in favore della sig.ra e a carico dell'ex coniuge dell'assegno divorzile. La domanda può essere accolta nella misura di € 250.

Quanto alla condizione delle parti si osserva quanto segue.

Il sig. *Pt_1* è dipendente della società *Pt_2* (cfr. CUD 2018 reddito netto di € 25.795 pari a circa € 2100 mensili), ha dedotto un progressivo peggioramento delle proprie condizioni economiche per effetto della cassa integrazione e della perdita di un rilevante appalto (CU2021

€ 18.749 pari a circa € 1500-1600 mensili). Vive con la propria madre e ha lasciato la disponibilità della casa familiare alla resistente, che vi abita con i figli.

La Sig.ra CP_1 durante la vita matrimoniale, si è dedicata alla casa e alla crescita dei figli, ha tentato di reperire un'occupazione dopo la separazione, ma, per età e bassa qualifica professionale, si è limitata a rinvenire, nell'aprile del 2018, un lavoro da badante con modesti introiti (€ 500 mensili) che ha poi perso con l'emergenza COVID, tanto che da Marzo 2021 ha percepito la Naspi. La prolungata assenza dal mondo del lavoro e la assenza di una specifica qualifica professionale rendono la ricerca di un'occupazione dall'esito incerto. Viene aiutata economicamente dai figli. Non sostiene spese abitative, vivendo nella casa coniugale di proprietà dell'ex coniuge.

In tema di assegno divorzile, in argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.

Al fine di esaminare compiutamente tale domanda è opportuno ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

La Cassazione, infatti, con orientamento granitico fino alla nota pronuncia n. 11504 del 2017, ha chiarito che *“L'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nell'ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche”* (Cass. n. 11870/2015).

Analogamente, secondo Cass. n. 11686/2013, *“L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, laddove anche l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido*

indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi” (nello stesso senso v. anche: Cass. n. 15610/2007; Cass. n. 4764/2007).

Una svolta e una battuta d'arresto importante è stata segnata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 2017 con cui la stessa ha affermato i seguenti principi di diritto: <<Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur” – informata al principio dell'“autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quale “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento o no del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarsi per ragioni oggettive”), con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur” – informata al principio della “solidarietà economica” dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto “persona” economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto - di tutti gli elementi indicati dalla norma (“[...] condizioni dei coniugi, [...] ragioni della decisione, [...] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [...] reddito di entrambi») e valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova>>.

Chiamate a dirimere il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità che ha dato luogo anche a variegata e differenti soluzioni di merito, con la recente sentenza 11 luglio 2018, n. 18287 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di

ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

Si legge nella motivazione di tale importante pronuncia che ha ripercorso le principali tappe normative e giurisprudenziali in argomento che la Corte <<... ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.

L'art. 5 comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti ... traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell'incipit della norma, così relegando ad una funzione residuale proprio le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalle declinazioni di essi effettuata dall'art. 143 cod. civ. L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non causale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5 c. 6 diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia e a questo scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.

Il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi deve, pertanto, dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio

economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di queste caratteristiche della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.

Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che ... poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi (artt. 2, 3, 29 Cost.).

Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare. Il rilievo del profilo perequativo non si fonda su alcuna suggestione criptoindissolubilista La piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale non esclude il rilievo pregnante che questa scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l'impegno all'interno della famiglia può condurre all'esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale.

Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.

L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 c. 6 in posizione equiordinata consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivante dalla

adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.

L'attenzione deve rivolgersi, al fine di rendere effettiva la funzione perequativa dell'assegno, al rigoroso accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, dovendo trovare giustificazione causale negli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 ed in particolare nel contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.

Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarsi per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. L'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello astrattamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

Ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e delle capacità (incapacità) di procurarsi, questo criterio deve essere calato nel <contesto sociale> del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo.

L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. ... Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.

L'applicazione del canone normativo sopra ricordato unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite induce questo Collegio, alla luce della condizione delle parti come sopra ricostruita, a ritenere sussistenti nel caso di

specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della CP_1

CP_2 infatti, sebbene abile al lavoro ed esercente alcune attività lavorative occasionali, tuttavia non è proficuamente inserita nel contesto lavorativo e durante il matrimonio si è dedicata alla cura della famiglia e alla crescita dei figli.

In definitiva la capacità di lavoro astratta deve tuttavia, in concreto, essere calata nella situazione familiare, avendo la signora investito, proprio negli anni decisivi, nella famiglia.

Alla stregua delle emergenze istruttorie, tenuto conto della durata del matrimonio (30 anni) e del valore economico del godimento della casa familiare, che il sig. Pt_1 ha messo a disposizione della controparte e dei figli, il Collegio reputa equo porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge, a titolo di assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della presente sentenza, l'importo mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Org_

Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto del presente giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74972/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso atto che con la sentenza non definitiva n. 3979/2020, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma il 10.06.1990 tra Parte_1, nato a Roma, il 27.01.1963 C.F. C.F._1 e Controparte_1, nata a Roma il 11/12/1967 (CodiceFiscale_2), con ordine di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (con atto 648 parte II serie A02 anno 1990) così provvede:

dispone che Parte_1 corrisponda a Controparte_1 a titolo di assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della presente sentenza, l'importo mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Org_ e lo condanna al pagamento dei relativi ratei entro il giorno 5 di ogni mese, revocando l'assegno di mantenimento;

conferma la già disposta revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_2

Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 16.07.2021

Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi

Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano